Porozumienie o przeniesieniu praw

Projekt do uzgodnienia • wzór B2B • wersja 1.2

Wzór dla relacji między przedsiębiorcami. Przed podpisaniem potwierdź rzeczywistego wykonawcę i jego reprezentację. Jeżeli klientowi przysługują uprawnienia konsumenckie, dokument wymaga odpowiedniego dostosowania. Wybór modelu Kozbud i rozliczenie pracy Dawida pozostają odrębnymi ustaleniami. Przed użyciem potwierdź łańcuch praw i zgodność wykazu z faktycznymi rezultatami. Jest to alternatywa wymagająca skoordynowania z licencją w umowie głównej.

§ 1. Strony i utwory

Zawarto w [Miejscowość podpisania] dnia [Data dokumentu] pomiędzy: [Pełna nazwa prawna wykonawcy], adres: [Adres wykonawcy], NIP: [NIP wykonawcy — potwierdź podmiot], reprezentacja: [Osoba reprezentująca wykonawcę i podstawa umocowania], e-mail: kontakt@dawkoz.com, dalej „Wykonawca”, a [Pełna nazwa zamawiającego], adres: [Adres zamawiającego], NIP: [NIP zamawiającego], reprezentacja: [Reprezentant zamawiającego], e-mail: [E-mail zamawiającego], dalej „Zamawiający”.

Dotyczy umowy [Numer projektu / umowy], projekt [Nazwa projektu]. Dokładny wykaz utworów, wersji i autorów: [Dokładne utwory, wersje i autorzy]. Dokumentowana podstawa nabycia praw od autorów: [Podstawa nabycia praw od rzeczywistych autorów].

§ 2. Oświadczenia i wyłączenia

Wykonawca przenosi wyłącznie prawa, które mu przysługują i które może przenieść. Wyłączone wcześniejsze komponenty, materiały i prawa osób trzecich wraz z licencjami: [Wcześniejsze komponenty i licencje osób trzecich]. Zapłata lub wystawienie faktury bez odpowiedniego rozporządzenia prawami nie wystarcza do ich przeniesienia.

§ 3. Pola eksploatacji

Dla programów komputerowych przeniesienie obejmuje: trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części dowolnymi środkami i w dowolnej formie, w tym niezbędne do wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania; tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu i inne modyfikacje; rozpowszechnianie programu lub jego kopii, w tym użyczenie lub najem.

Dla innych utworów objętych wykazem obejmuje: utrwalanie i zwielokrotnianie techniką cyfrową, drukarską i reprograficzną; wprowadzanie do pamięci urządzeń; obrót oryginałem lub egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie i najem; publiczne wyświetlanie i udostępnianie w sieci w miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę. Zakres jest bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w granicach okresu ochrony.

§ 4. Opracowania i materiały

W zakresie posiadanych uprawnień Wykonawca zezwala na wykonywanie i korzystanie z opracowań oraz na rozporządzanie nimi na wskazanych polach, z prawem udzielania dalszych zezwoleń. Autorskie prawa osobiste pozostają przy autorach. Podstawa zgód autorów i zakres materiałów źródłowych muszą wynikać z wykazu i łańcucha praw.

Pliki, źródła i dokumentacja do przekazania: [Lista rezultatów i plików]. Sposób przekazania: [Przekazane pliki, instrukcje i uprawnienia].

§ 5. Wynagrodzenie i moment

Wynagrodzenie za opisane przeniesienie: [Wynagrodzenie za przeniesienie praw], ceny brutto. Moment skutecznego przejścia praw: [Moment skutecznego przeniesienia praw]. Pozostałe rozliczenia: [Płatności etapowe i warunki].

§ 6. Forma

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strony podpisują dokument własnoręcznie albo kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi. Zwykły e-mail, skan podpisu lub zwykły podpis elektroniczny nie zastępuje tej formy. Każda strona zachowuje odpowiedni oryginał lub dokument z kwalifikowanymi podpisami.

Podpisy

Wykonawca: _____ Zamawiający: _____